

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8182/2540

นายศิริ รุ่งหมี ฯ
นายวิเศษ สุวรรณหงษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850

ตามเอกสารมีข้อความว่า ค่าเสียหายของรถยนต์บรรทุกกระบะจำเลยยินยอม
ชดใช้ให้ทั้งสิ้นตามสภาพความเสียหายที่เป็นจริง ไม่มีรายละเอียดว่าจำเลยจะต้อง
ชดใช้เงินตามความเสียหายที่เป็นจริงนั้น จำนวนเท่าใด และไม่ปรากฏวันเดือนปีที่ถึง
กำหนดชำระแก่กันเมื่อใด ชำระกันที่ใดอย่างไร ข้อความตามเอกสารดังกล่าวยังไม่
ชัดเจนพอที่จะถือว่าโจทก์ได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตนแล้ว อันจะ
ทำให้ปราศจากการโต้แย้งกันอีก จึงมิใช่สัญญาประนีประนอมยอมความ

ตามเอกสารมีข้อความว่า ค่าเสียหายของรถยนต์บรรทุกกระบะจำเลยยินยอม
ชดใช้ให้ทั้งสิ้นตามสภาพความเสียหายที่เป็นจริง ไม่มีรายละเอียดว่าจำเลยจะต้อง
ชดใช้เงินตามความเสียหายที่เป็นจริงนั้น จำนวนเท่าใด และไม่ปรากฏวันเดือนปีที่ถึง
กำหนดชำระแก่กันเมื่อใด ชำระกันที่ใดอย่างไร ข้อความตามเอกสารดังกล่าวยังไม่
ชัดเจนพอที่จะถือว่าโจทก์ได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตนแล้ว อันจะ
ทำให้ปราศจากการโต้แย้งกันอีก จึงมิใช่สัญญาประนีประนอมยอมความ

(อำนาจ หมวดเมือง-สัณชัย สิงหลกะ-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ)

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร - นายสม กุมชาด

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายประดิษฐ์ ทรงฤกษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ